

1500138-45.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Lê e escreve pouco. Respondeu por um furto há 20 anos, tendo sido absolvido. Não são verdadeiras as acusações. Não encostou a mão nela. Chegou na casa para ver sua filha. Desentenderam-se por conta de ciúmes de ambas as partes. Ela quem deu início às agressões. Apenas a segurou. Ela tentou agredi-lo com um rodo e depois quebrar seu carro. Estão separados há 1 ano e convivem bem. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500138-45.2019.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-45.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2022987/2019 - DEL.POL.LEME, 1771237 - DEL.POL.LEME, 376/19/807 - DEL.POL.LEME, 2022987 - DEL.POL.LEME, 376/19/807 - DEL.POL.LEME, 2022987 - DEL.POL.LEME, 376/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO WILSON MOREIRA DE CARVALHO

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

ANTONIO WILSON MOREIRA DE CARVALHO foi denunciado como incurso no artigo 129, §9º e no artigo 147, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 08h30min, na Rua Angelina Zapacosta, nº 187, Jardim Serelepe, nesta cidade e comarca de Leme/SP, ofendeu a integridade corporal de Edileia Aparecida Paulino, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 32/33. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data e local supramencionadas, ameaçou Edileia Aparecida Paulino, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviu-se a vítima, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates: o Ministério Público pugnou pela condenação e

a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em relação ao crime de ameaça, não houve testemunhas presenciais e o depoimento da vítima prestado em solo policial não foi confirmado em juízo, razão pela qual impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Diversamente, quanto ao crime de lesão corporal, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelas fotografias (fls. 12/13), pelo auto de exame de corpo de delito (fls. 30), pelo laudo pericial (fls. 32/33) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Em solo policial (fl. 6), a vítima EDILEIA APARECIDA PAULINO disse que, na data dos fatos, estava em sua residência lavando a calçada, após ter recebido uma ligação do réu dizendo que queria falar com sua filha, que estava dormindo. O réu, então, passou a questioná-la em relação ao fato dela ter se relacionado com uma outra pessoa. Minutos mais tarde, o réu foi até sua residência e começou a discutir com a vítima, chamando-a de todos os nomes possíveis, tais como "puta", "vagabunda" e "tranqueira", tendo partido para a agressão depois dela dar uma esguichada de água nele para que ele fosse embora. Afirma que o réu lhe deu tapas na face e empurrões, além de agarrá-la pelos braços e pelo colarinho da camisa, rasgando-a. Disse ainda que o réu a ameaçou, dizendo que iria matá-la. Em dado momento, a vítima entrou no veículo do réu deixando a porta aberta e ele passou a andar com o veículo por uns dez metros, arrastando-a com os pés para fora do carro.

Em juízo, relatou que teve um relacionamento com ANTONIO por 12/13 anos, que se encerrou há 1 ano. Depois dos fatos do processo, reconciliaram-se e voltaram a separar. Atualmente, não tem o que reclamar dele. Estavam separados quando dos fatos em janeiro de 2019. Separaram-se e voltaram por 4/5 vezes. Não se lembra do que aconteceu neste dia em particular diante dos inúmeros desentendimentos que teve com o réu. Vendo as fotos de fls. 12/13, lembra-se vagamente de ter discutido com o réu. Lembra-se de ter feito o boletim de ocorrência e ter feito o exame de corpo de delito. Estava exaltada no dia, mas não teria mentido. Lembra de ter passado por atendimento médico e de ter tirado as fotografias. Foi um fato isolado, sem maiores repercussões. Todas as machucados que sofreu neste dia foram causados por ANTONIO. Apenas defendeu-se no dia. Os ânimos dos dois estavam alterados. Fazia uso de medicamento controlado à época.

ANTONIO WILSON MOREIRA DE CARVALHO, em seu interrogatório, disse que tem 45 anos. Tem três filhos, com 24, 22 e 13 anos de idade. Trabalha como pedreiro, auferindo em média R\$ 1.800,00 mensalmente. Lê e escreve pouco. Respondeu por um furto há 20 anos, tendo sido absolvido. Não são verdadeiras as acusações. Não encostou a mão nela. Chegou na casa para ver sua filha. Desentenderam-se por conta de ciúmes de ambas as partes. Ela quem deu início às agressões. Apenas a segurou. Ela tentou agredi-lo com um rodo e depois quebrar seu carro. Estão separados há 1 ano e convivem bem. Não sofreu golpes, pois conseguiu segurá-la. Só ficou molhado por ela ter jogado água na sua pessoa. Ela escorregou e caiu no chão.

Analisando o acervo coligido aos autos, observo que as declarações da vítima em solo policial encontram amparo nas fotografias do dia dos fatos e no exame de corpo de delito. Dessa forma, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesões corporais de natureza leve, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

É inegável que a violência de gênero precisa ser combatida em todas as suas formas, razão pela qual não se deve diminuir ou menosprezar a gravidade da violência que se pratica contra a mulher no interior dos lares e seus efeitos nefastos.

Vale dizer ainda que, mesmo que a vítima tenha tentado amenizar a conduta do réu, nem mesmo sua retratação teria o condão jurídico de excluir os crimes nem a culpabilidade, sem se ignorar que, no âmbito das relações domésticas, no mais das vezes, infelizmente, muitas mulheres renunciam ao direito de ver processados e punidos seus agressores, mantendo-se, assim, o ciclo de violência a que são submetidas.

E, justamente a fim de coibir a perpetuação da violência e dar efetividade à Lei

Maria da Penha, o E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, atribuiu interpretação aos artigos 12, I, e 16, da nº 11.340/06, e estabeleceu que as ações penais decorrentes de ilícitos cometidos no ambiente doméstico ou em razão de relação familiar, independentemente da ausência de lesão, são de natureza pública incondicionada, decisorio de eficácia vinculante que produz efeitos erga omnes, ex vi do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e, ainda, deve ser interpretada em sentido latu sensu, emergindo irrelevante, portanto, eventual recuo da vítima.

Nesse sentido também entende o E. TJSP:

Apelação criminal. Lesão corporal. Ameaça. Violência doméstica. Violência de gênero. Vítima. Depoimento. Necessário tomar redobrada cautela com depoimentos de vítimas que, em investigações processuais de casos de violência de gênero, buscam, de modo lacônico e inusitado, retratar-se de seus depoimentos anteriores, agora para favorecer indevidamente seus companheiros. São situações que deixam evidente que a segunda palavra da vítima não tem como ser acreditada, senão como uma frustrada tentativa de proteger - indevidamente, aliás - seu agressor de antes. Não se pode admitir que, aproveitando-se de uma cultura de impunidade, homens depois façam suas companheiras darem uma segunda e inverídica versão perante as autoridades para, com isso, safarem-se de uma responsabilidade por sua injustificada conduta anterior. Há de se apreciar casos de agressão de gênero com todo o cuidado próprio que eles exigem, inclusive para a devida avaliação da prova quando ela indica com precisão que a segunda versão das vítimas nada mais faz que buscar proteger - indevidamente, com frequência - a pessoa de um agressor que, por ciúme ou mera prepotência, deixou no rosto da companheira as marcas de sua violência, há muito positivadas em laudo de exame de corpo de delito. Essa violência não diz respeito a uma mulher, mas a todas e a todos os humanos. Não tem como ser esquecida ou ignorada. (TJSP; Apelação Criminal 0007042-09.2015.8.26.0606; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - Anexo de Violência Doméstica e Familiar; Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)

A violência física suportada pela vítima é inequívoca. Embora a vítima em juízo não tenha se lembrado com riqueza de detalhes dos acontecimentos em comento, fato é que admitiu a ocorrência das agressões. Além das fotografias de fls. 12/13, o laudo pericial do exame de corpo de delito atestou a presença das seguintes lesões corporais de natureza leve: "ferimentos contusos e equimoses localizados em tronco, membro superior direito (braço, antebraço, mão), mão esquerda, joelho direito e pernas direita e esquerda", o que se revela compatível com a dinâmica dos fatos narrada pela ofendida.

Diante desse panorama não se sustenta o argumento da defesa sobre insuficiência de provas a sustentar um decreto condenatório. Para que se acolhesse a tese defensiva, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela fala da vítima e das testemunhas. Os argumentos defensivos, portanto, mostram-se inverossímeis e isolados do conjunto probatório, por não encontrarem respaldo fático.

Apurada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Na primeira fase, inexistem elementos desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, então, a pena definitiva em 3 meses de detenção.

Considerando o montante de pena e a primariedade, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Considerando a natureza do delito praticado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal e súmula 588 do STJ). De igual modo, o artigo 17 da Lei 11.340/06 veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de natureza pecuniária, bem como a substituição que

implique pagamento exclusivo de multa.

Deixo de aplicar o benefício do sursis penal, pois, dado o montante de pena e o regime inicial fixado, a suspensão no caso concreto seria mais prejudicial que o cumprimento da pena em meio aberto. Nesse sentido: TJSP; Apelação Criminal 1501965-98.2021.8.26.0196; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022.

Ante o exposto, absolvo ANTONIO WILSON MOREIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal e condeno ANTONIO WILSON MOREIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção no regime inicial aberto.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer na mesma condição.

Comunique-se à ofendida (art. 201, § 2º do CPP).

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intmem-se.

Leme, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA